

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1594/2536

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดส.ทรัพย์ทวีสินรินทร์ กับ

พวก

จำเลย

นายสุวิธ บุรณ์เจริญ ทนายจำเลยทั้งสอง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 156, มาตรา 249

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 1 เป็นที่สุด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 156 วรรคท้าย ประกอบกับฎีกา ของจำเลยไม่ได้โต้แย้งคำสั่งของศาลอุทธรณ์ จึงไม่รับฎีกา

จำเลยทั้งสองเห็นว่า คำสั่งของศาลอุทธรณ์ถึงที่สุดนั้นต้องเป็นกรณีที่ศาล อุทธรณ์สั่งเกี่ยวกับเรื่องที่ศาลชั้นต้น อนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมบางส่วนหรือยก คำร้องขออนาถากรณีที่ไต่สวนคำร้องแล้วเห็นว่าไม่ยากจนเท่านั้น ไม่รวมถึงกรณีที่ ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องเพราะไม่มีพยานมาสืบ และศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนตาม บทบัญญัติในมาตรา 156 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ต้องตีความ โดยเคร่งครัดเพราะเป็นบทจำกัดสิทธิของคู่ความคดีนี้คำสั่งของศาลอุทธรณ์จึงยังไม่ ถึงที่สุด โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยทั้งสองต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกัน ชำระเงิน 8,586,507.42 บาท พร้อมดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียม แก่โจทก์ หากไม่ชำระให้ ยึดทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาดนำเงินมา ชำระหนี้ หากได้ไม่พอให้บังคับคดีแก่ ทรัพย์สินอื่นของจำเลย ทั้งสอง จำเลยทั้งสองอุทธรณ์และยื่นคำร้องขออุทธรณ์ อย่าง คนอนาถา ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนคำร้อง ในวันนัดไต่สวน จำเลยทั้งสองไม่มาศาลตาม เวลานั้น ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ถือว่าจำเลยทั้งสองไม่มีพยานมาสืบให้ศาลเห็นว่าจำเลย ทั้งสอง เป็นคนยากจนให้ยกคำร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถา

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคำร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถาใหม่เพื่อ นำพยานมาสืบแสดงว่าจำเลยทั้งสองเป็น คนยากจน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า เกี่ยวกับ เรื่องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถาจะขอพิจารณาคดีใหม่ไม่ได้ และกรณีนี้จะนำพยาน หลักฐานมาสืบเพิ่มเติมว่าเป็นคนยากจนก็ไม่ได้ด้วยจึงให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 176)

จำเลยทั้งสองจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 179)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว กรณีที่จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาคำขอดำเนินคดี อย่างคนอนาถาใหม่ ศาลชั้นต้นยกคำร้องศาลอุทธรณ์ยืนมิใช่เป็นกรณีที่ศาลยกคำร้อง เพราะไม่ยากจนหรือคดีไม่มีเหตุสมควรจะอุทธรณ์ คำสั่งดังกล่าวไม่ถึงที่สุดจำเลยทั้ง สองมีสิทธิฎีกาได้ และในฎีกาจำเลยทั้งสองอ้างว่ามีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณา คำขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาใหม่ ถือได้ว่าเป็นการโต้แย้งคำสั่งศาลอุทธรณ์แล้ว ให้ รับฎีกาจำเลยทั้งสองไว้พิจารณาต่อไป

พิจารณาแล้ว กรณีที่จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาคำขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาใหม่ ศาลชั้นต้นยกคำร้องศาลอุทธรณ์ยืนมิใช่เป็นกรณีที่ศาลยกคำร้อง เพราะไม่ยากจนหรือคดีไม่มีเหตุสมควรจะอุทธรณ์ คำสั่งดังกล่าวไม่ถึงที่สุดจำเลยทั้งสองมีสิทธิฎีกาได้ และในฎีกาจำเลยทั้งสองอ้างว่ามีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาคำขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาใหม่ ถือได้ว่าเป็นการโต้แย้งคำสั่งศาลอุทธรณ์แล้ว ให้รับฎีกาจำเลยทั้งสองไว้พิจารณาต่อไป

(กาน อ้นนันทน์-ประยูร มูลศาสตร์-ณรงค์ ตันติเตมิต)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>